



PUTUSAN
Nomor 1956 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. EATERY INDONESIA, berkedudukan di Kuningan City Mall, Lantai 3, Unit 3-20, Jalan Prof. Satrio, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Ibin Bachtiar selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Yusuf Ramli, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Pendamping pada Kantor Hukum *Assegaf Kawilarang & Associates*, beralamat di Atria@Sudirman Lantai 25, Jalan Jend. Sudirman Kav. 33A, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

EBEN KURNIA VITALI, bertempat tinggal di Tmn. Kb. Jeruk Blok W 4/01, RT 004/RW 003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tubagus Richard Leonard S., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum *Akmalsyah & Co*, berkantor di The Abisatya 2nd Floor, Jalan Kalibata Utara II, Nomor 25, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1956 K/Pdt/2024



Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Sita Jaminan:

1. Menyatakan objek sita jaminan secara hukum sah dan berharga;
2. Memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Juru Sita pada Pengadilan Negeri dimana objek sita jaminan berada untuk melaksanakan penyitaan sesuai dengan ketentuan proses acara sita yang berlaku;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan sewenang-wenang dan tidak menghormati hukum, memanfaatkan kebijakan pembebasan biaya sewa agar Penggugat memperpanjang periode sewa;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan atau deposit dan biaya-biaya lain atas perhitungan yang adil dan proporsional akibat Periode Penutupan PSBB dan penyesuaian jam operasional dan pembatasan jumlah pengunjung, sebesar Rp75.204.809,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus empat ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang merupakan kerugian materil dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian imateril yang dialami Penggugat dengan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai dan/atau tidak melaksanakan isi putusan terhadap perkara ini;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan terhadap perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Subsida:

Hal. 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1956 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena telah mencampuradukan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;
- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak menguraikan secara rinci kerugian yang diderita Penggugat;
- Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena hubungan antara posita dan petitum tidak jelas;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 22 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan atau deposit dan biaya-biaya lain atas perhitungan yang adil dan proporsional akibat Periode Penutupan PSBB dan penyesuaian jam operasional dan pembatasan jumlah pengunjung, sejumlah Rp75.204.809,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus empat ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang merupakan kerugian materil dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian immateril yang dialami Penggugat dengan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1956 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 449/PDT/2022/PT DKI., tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 14 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 449/PDT/2022/PT.DKI., tertanggal 5 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL., tertanggal 22 Desember 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1956 K/Pdt/2024



2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung mempunyai pertimbangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 14 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa masa kontrak/sewa antara Penggugat dan Tergugat adalah 12 (dua belas) bulan dan selama masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Botani Square dilakukan penutupan, sehingga Tergugat mengirimkan kebijakan pembebasan biaya sewa selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar);
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak memperpanjang masa kontrak, maka Tergugat merubah kebijakannya dengan memberikan kebijakan khusus berupa masa sewa gratis selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa untuk masa sewa selama pandemic covid 19 tetap ditagihkan kepada Penggugat sesuai periode sewa adalah 12 (dua belas) bulan

Hal. 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1956 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 september 2020, dengan merubah kebijakan dan memberikan masa sewa gratis selama 3 (tiga) bulan dari tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

- Bahwa perbuatan Tergugat yang membatalkan dan merubah kebijakannya terkait keadaan *overmacht* atau *force majeure* (pandemic covid 19) dengan memaksakan kehendaknya kepada Penggugat untuk memperpanjang masa sewa adalah bertentangan dengan asas kepatutan dalam masyarakat karena tidak memperhatikan kepentingan orang lain (*in casu* Penggugat), oleh karenanya perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* harus diperbaiki khususnya mengenai ganti rugi immateriil, oleh karena terhadap kerugian immateriil tidak dapat diperhitungkan dengan rinci dan jelas sehingga tidak dapat dibuktikan mengenai adanya kerugian immateriil yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diperbaiki sepanjang mengenai perbaikan menghapus amar ke 4 mengenai ganti rugi immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. EATERY INDONESIA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Hal. 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1956 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. EATERY INDONESIA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 449/PDT/2022/PT DKI, tanggal 5 Agustus 2022, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel., tanggal 22 Desember 2021, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang jaminan atau deposit dan biaya-biaya lain atas perhitungan yang adil dan proporsional akibat Periode Penutupan PSBB dan penyesuaian jam operasional dan pembatasan jumlah pengunjung, sejumlah Rp75.204.809,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus empat ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang merupakan kerugian materil dari Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1956 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp480.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1956 K/Pdt/2024